



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0017385-15.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VITOR CESARINO DE ALMEIDA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fátima Vilas Boas Cruz**

Vistos.

VITOR CESARINO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, porque em 08 de março de 2017, teria sido surpreendido quando trazia substância entorpecente para fins de entrega a terceiros sem autorização legal.

Após defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado. O laudo toxicológico foi acostado a fls. 86/89. Seguiram-se debates, postulando a acusação, a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, e pela mitigação da pena a ser aplicada.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão e laudo de constatação provisória. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico.

A autoria é incontestada. Na delegacia de polícia o acusado confessou.

Em juízo confessou novamente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A prova dos autos não lhe favoreceu.

Os policiais ouvidos em juízo confirmaram o que foi descrito na inicial.

O policial Eliezer Duarte Claudino declarou que quase toda semana prendem alguém naquele local. O lugar é sempre o mesmo, eles cobrem com plástico azul. Lembra-se do réu, mas não de qual é a ocorrência. É seu o depoimento de fls. 05, é sua assinatura.

O policial Rodrigo Ferreira dos Santos disse não se lembrar da fisionomia do réu, mas se lembra da ocorrência. Nesse dia estavam em diligências para coibir o tráfico, lá é conhecido como ponto, ele estava na calçada sentado, ele assustou, suspeitaram e abordaram. Ele tinha uma sacola contendo drogas, ele confessou que estava no tráfico. No local é comum detenções por tráfico de drogas. Ele tinha dinheiro, não se lembra o valor.

Não há porque duvidar das declarações dos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos. Os testemunhos de policiais destacados para a realização da repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova, como ocorre com todo tipo de prova testemunhal (TACRIM, ap. n.º 1.031.619-0 - Cotia - apes.: Pedro Pinheiro Filho e Ornar José Nogueira - VI526). Nesse teor, também, v. aresto do STF no HC n.º 73.518/SP, rel. **MIN. CELSO DE MELLO**.

A robustez da prova acusatória conduz à certeza de autoria, e não restam dúvidas de que a droga que estava em poder do réu era destinada à traficância, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, o que foi confirmado, ainda, pela confissão do réu.

Provados os fatos, passo à dosagem das penas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal. Fixo ao réu, assim, pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA. Na segunda fase, as penas não se alteram, posto que não há agravantes e a menoridade confissão não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

O réu, em que pese primário, pratica atividade criminosa, faz do tráfico de drogas meio de vida, pois conforme informado pelo próprio acusado, ele tem passagens pela Vara da Infância e da Juventude por delito de tráfico de drogas, já tendo cumprido medidas socioeducativa de liberdade assistida por conduta idêntica à presente, e no mesmo local. Em que pesem as medidas impostas, insiste na vida do tráfico.

Além disso, a quantidade encontrada com ele é considerável, bem como a natureza do entorpecente encontrado, cocaína, de maior potencial lesivo, e crack, de alto poder destrutivo.

O regime inicial deverá ser o fechado, único adequado ao caso, tendo em vista as condições acima consideradas.

À falta de maiores elementos quanto à condição financeira do réu, fixo o dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto, ***JULGO PROCEDENTE*** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **VITOR CESARINO DE ALMEIDA**, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-O**, em consequência, às penas de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais o pagamento de QUINHENTOS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime FECHADO. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais. Tendo em vista o regime prisional imposto, e preso durante o processo, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu à prisão em que se encontra. Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

culpados.

Publicada em audiência, registre-se e comunique-se.

São Paulo, 09 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**